

집행관 임명 추천제도 운영지침

제정 2000. 5. 31.

개정 2004. 6. 23.

개정 2007. 4. 25.

개정 2014. 5. 22.

개정 2015. 12. 31.

대검찰청 예규 제998호, 개정 2019. 7. 1.

공소청 예규 제161호, 개정 2026. 10. 2.

1. 목 적

공소청 공무원 퇴직자에 대한 집행관 임명추천의 기준과 절차를 명확히 함으로써 중간관리자의 성실 근무를 독려하고 인사 운영의 적정성을 도모하고자 함.

2. 집행관의 추천기준

가. 공소청 공무원 퇴직자에 대한 집행관 임명 추천은 집행관법 제3조 소정의 자격이 있는 사람 중에서 다음 사항을 고려하여 추천한다.

- ① 상위직급 및 선임자 순
- ② 재직중의 복무평가 의견
- ③ 총재직기간 및 퇴직 당시 직급의 재직기간
- ④ 연령의 적정성
- ⑤ 지역적인 연고성
- ⑥ 재직중의 업무실적

⑦ 집행관 직무와 관련된 실무경력

가의 2. 집행관 직무 중 일정 분야를 주된 업무로 처리하는
집행관을 임명 추천하려는 경우에는 가의 ①은 적용하지
아니한다.

나. 다음 사항에 해당하는 사람은 원칙적으로 집행관 임명
추천에서 제외한다.

- ① 퇴직 당시 형사범무주사보 이상 10년 미만 재직한 사람
- ② 집행관 정년까지 잔여 재직가능 기간이 2년 미만인 사람
- ③ 재직중 징계처분을 받은 사람(기록이 말소된 사람은 제외)
- ④ 신체상·정신상 장애로 집행관 직무를 감당하기 어렵다고
인정되는 사람
- ⑤ 당해 지방공소청이 속하는 광역공소청 관내에서 최근 10년
동안 3년 이상 근무한 경력이 없는 사람. 다만, 춘천지방공소청
및 제주지방공소청의 경우에는 당해 지방공소청 관내에서
최근 10년 동안 3년 이상 근무한 경력이 없는 사람
단, 서울광역공소청과 수원광역공소청은 통합하여 같은 광역
공소청 관할로 본다.
- ⑥ 퇴직 후 6개월이 경과한 사람

다. 집행관 임명추천시 근무지는 재직시의 직급과 관할 등을

고려하여 적정하게 추천되어야 하며, 특히 3급 이상 상위 직급은 특별한 사정이 있는 경우를 제외하고는 소규모지청(부치지청이하)에 대응하는 지원 소속 집행관으로 추천하지 않는 것을 원칙으로 한다.

3. 추천절차

가. 집행관 임명추천 희망원의 제출

- ① 집행관 임명추천을 희망하는 사람은 집행관 임기개시일 3개월 전까지 집행관 임명추천 희망원(별첨1 서식)을 자필로 작성하여 **공소청(본청)** 사무국장에게 인비로 제출한다.
- ② 집행관 임명추천 희망원은 소속청 사무국장이 확인날인 또는 서명한다.
- ③ 추천희망원은 집행관 임명추천 희망원 접수처리부(별첨2 서식)에 접수하여 처리하되 희망자의 충실한 근무여건 보호를 위하여 추천이 확정될 때 까지는 비공개로 관리한다.

나. 추천대상자의 심사확정 및 보고

- ① **공소청(본청)** 사무국장은 임기개시 1개월 전까지 집행관 임명 추천 대상자를 심사확정하여 검찰총장에게 보고한다.
- ② 추천대상자를 심사할 경우에는 소속 기관장 등의 의견을 청취한다.

다. 추천대상자 통보

- ① 확정된 추천대상자를 즉시 법원에 통지한다.
- ② 추천의 통보는 해당지방법원 대응 지방공소청장이 하도록 한다.

4. 행정사항

가. 집행관 임명추천을 희망하는 사람이 집행관 임용현황을 알고자 하는 경우에는 공소청(본청) 운영지원과장은 이에 응하여야 한다.

5. 시 행 일

본 지침은 2026. 10. 2.부터 시행한다.

6. 재검토기한

훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 훈령에 대하여 2027년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

첨 부 1. 집행관 임명추천 희망원 서식

2. 집행관 임명추천 희망원 접수처리부 서식

별첨 1

집행관 임명추천희망원

1. 소속 :

2. 직 급 :

3. 성 명 :

4. 생년월일 :

5. 근무희망법원 및 임기개시일

① 희망 법원 (년 월 일)

② 희망 법원 (년 월 일)

③ 희망 법원 (년 월 일)

년 월 일

희망자 성 명 : (인)

확인자 사무국장 : (인)

공 소 청 사 무 국 장 귀 하

별첨 2

집행관 임명추천 희망원접수 처리부

연번	접수 일자	소속	직급	성명	희망법원	임기 개시일	처리	확인